

..... AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI: (Adınız, Soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız, Adresiniz)

VEKİLİ: (Vekiliniz varsa Avukatın Adı, Soyadı, Adresi)

DAVALI: (Davalının Adı, Soyadı, Adresi)

KONU: Mahkemeniz tarafından hükmedilen nafakanın kaldırılması (iptali) talebine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR

1. Mahkemenizin .../.../... tarihli ... Esas ve ... Karar sayılı kararı ile, davalı lehine tarafımdan ... TL nafaka ödenmesine karar verilmiştir.
2. Ancak, nafaka yükümlülüğünün devamını gerektiren şartlar ortadan kalkmıştır. Türk Medeni Kanunu'nun 176. ve 331. maddeleri uyarınca, nafakanın kaldırılmasını gerektiren sebeplerin oluşması halinde nafaka yükümlülüğünün sona erdirilmesi mümkündür.
3. Davalının ekonomik durumu iyileşmiş, kendi geçimini sağlayacak hale gelmiştir. (Davalının çalışmaya başlaması, yeni bir evlilik yapması, başka gelir kaynaklarına sahip olması vb. açıklanmalıdır.)
4. Davalı evlenmiş veya evlilik benzeri bir hayat sürmeye başlamıştır. Türk Medeni Kanunu'nun 176. maddesine göre, nafaka hakkı evlenme veya fiilen evlilik benzeri bir birliktelik halinde sona ermelidir.
5. Davacının ekonomik durumu kötüleşmiştir ve nafaka ödemeye devam etmesi imkansız hale gelmiştir. İşsizlik, sağlık sorunları veya gelir kaybı gibi sebeplerle nafaka yükümlülüğünün sona ermesi gerekmektedir.
6. Yukarıda belirtilen nedenlerden ötürü, tarafıma yüklenen nafaka ödeme yükümlülüğünün kaldırılmasını talep ediyorum.

HUKUKİ DELİLLER

- Mevcut nafaka kararına ilişkin mahkeme kararı
- Tarafların güncel ekonomik durumunu gösteren belgeler (maaş bordrosu, SGK kayıtları, tapu kayıtları, banka hesapları vb.)
- Davalının çalıştığını veya yeni bir gelir kaynağı elde ettiğini gösteren belgeler
- Davalının evlendiğini veya evlilik benzeri bir ilişki içinde olduğunu kanıtlayan belgeler
- Tanık beyanları
- Diğer ilgili deliller

HUKUKİ SEBEPLER

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 176, 331 ve ilgili diğer maddeleri.

SONUÇ ve TALEP

Yukarıda açıklanan nedenlerle,

1. Tarafıma yüklenen nafaka ödeme yükümlülüğünün kaldırılmasına,
2. Davalının ekonomik ve sosyal durumunun araştırılması amacıyla ilgili kurumlara müzekkere yazılmasına,
3. Gerekli görüldüğü takdirde tanıkların dinlenmesine,
4. Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Saygılarımla,

Tarih: .../.../.....

Davacı

(İsim, Soyisim, İmza)

AVUKAT
RENGİN
GEÇEN
5